ZUSAMMENFASSUNG · EINHEIT 3

Arten des Rechts · Rechtssubjekte · Zugang zum Recht

3HSA · Recht

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.

Unser Beispiel – zieht sich durch alle Abschnitte: Daphne (16) wohnt in Wien und hat einen Hund, Bello. Am Samstag kauft sie mit dem Geld aus ihrem Ferialjob ein neues Handy in einem Handyshop. Am Abend geht sie mit ihren Freundinnen aus – Mia ist erst 15. Wie lange dürfen die beiden unterwegs sein? Das schlagen wir am Ende im RIS nach.

1. Öffentliches Recht und Privatrecht

	Öffentliches Recht	Privatrecht / Zivilrecht
Wer?	Staat (hoheitliche Gewalt) gegenüber Privatpersonen – Über- und Unterordnung	zwei gleichrangige Personen (Privatpersonen oder private Unternehmen)
Vorschriften	zwingend – man kann nichts anderes vereinbaren	teilweise zwingend; großer Teil durch Verträge gestaltbar
Beispiele	Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, Sozialversicherungsrecht, Jugendschutz	Vertragsrecht (Kauf), Familienrecht, Sachenrecht, Schadenersatzrecht, Erbrecht
Bei Daphne	Die Polizei kontrolliert am Abend, ob Mia sich an das Jugendschutzgesetz hält. Daphne kann mit der Polizei nicht „verhandeln“.	Daphne und der Handyshop schließen einen Kaufvertrag. Beide sind gleichrangig; Preis und Modell handeln sie selbst aus.

Merksatz: Öffentliches Recht = Staat über Privatperson (zwingend). Privatrecht = gleichrangige Personen (oft vertraglich gestaltbar).

2. Arten des Rechts

Begriff	Bedeutung	Bei Daphne
Objektives Recht	alle Rechtsvorschriften eines Staates zusammen, die das Zusammenleben regeln	das ABGB, das Wiener Jugendschutzgesetz usw. – gilt für alle
Subjektives Recht	ein Recht, das einer bestimmten Person (gegenüber anderen) zusteht	Daphnes Eigentum am Handy: nur sie bestimmt darüber. Sie hat Anspruch auf Übergabe des Handys.
Materielles Recht	der Inhalt der Normen – WAS gilt	Wer kauft, muss zahlen; der Shop muss das Handy übergeben.
Formelles Recht	regelt, WIE man das materielle Recht durchsetzt (Verfahren, Prozess)	Der Shop liefert trotz Bezahlung nicht → Daphne klagt: Wie läuft das Gerichtsverfahren ab?
Völkerrecht	Recht zwischen Staaten; schwer durchsetzbar, weil niemand über den Staaten steht	UN-Kinderrechtskonvention – das Wiener Jugendschutzgesetz nimmt in § 1 ausdrücklich darauf Bezug.
Innerstaatliches Recht	Normen innerhalb eines Staates (z. B. Österreich)	ABGB (Handykauf), Wiener Jugendschutzgesetz (Ausgehen)

Merksatz: Objektiv = die Regeln insgesamt, subjektiv = mein Recht. Materiell = WAS gilt, formell = WIE man es durchsetzt. Völkerrecht = zwischen Staaten.

3. Rechtssubjekte – wer Rechte und Pflichten haben kann

	Natürliche Personen	Juristische Personen
Wer?	alle Menschen – vom Baby bis zur Großmutter	von der Rechtsordnung geschaffene Gebilde mit eigenen Rechten und Pflichten; sie handeln durch ihre Organe (z. B. Geschäftsführung, Vorstand)
Beispiele	Daphne, Mia, Daphnes Eltern, die Verkäuferin im Shop	GmbH (z. B. der Handyshop, wenn er eine GmbH ist), Verein (Daphnes Sportverein), Gemeinde (Stadt Wien), Republik Österreich

Und Bello? „Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt." (§ 285a ABGB) Tiere sind aber auch **keine Rechtssubjekte**: Bello kann nichts besitzen und keinen Vertrag schließen. Die Vorschriften über Sachen gelten für Tiere nur, **soweit keine abweichenden Regelungen bestehen** – Daphnes Eltern konnten Bello also kaufen und sind seine Eigentümer. Abweichende Regeln sind v. a. die Tierschutzvorschriften: Sie geben nicht dem Hund Rechte, sondern verpflichten die Menschen (z. B. Bello nicht quälen, gut für ihn sorgen).

4. Rechtsobjekt

Rechtsobjekt ist alles, was Gegenstand von Rechten und Pflichten sein kann – vor allem Sachen. **Bei Daphne:** das Handy (Gegenstand des Kaufvertrags und ihres Eigentums), das Geld, mit dem sie zahlt. Für Bello gelten die Sachregeln nur, soweit nichts anderes geregelt ist (siehe oben).

Merksatz: Rechtssubjekt = WER Rechte und Pflichten hat (Daphne, der Shop). Rechtsobjekt = WORAN die Rechte bestehen (das Handy).

5. Zugang zum Recht – wo finde ich Gesetze?

- **RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes** (ris.bka.gv.at): kostenlos online; enthält Bundesrecht, Landesrecht und Rechtsprechung.
- **Gesetzblätter im RIS:** Bundesgesetzblatt (BGBl.) für den Bund, Landesgesetzblätter (LGBl.) für die Länder – dort werden neue Gesetze und Änderungen kundgemacht (veröffentlicht).
- **Kodex:** Gesetzesausgaben in Buchform, jeweils zu einem Thema zusammengestellt (z. B. ein Kodex zum Zivilrecht oder zum Arbeitsrecht).

Jugendschutz ist Landessache: Jedes Bundesland hat ein eigenes Jugendschutzgesetz. Für Daphne und Mia gilt das Gesetz von Wien.

Suchweg im RIS (Beispiel aus dem Unterricht): ris.bka.gv.at → Landesrecht → Wien („Landesrecht konsolidiert Wien") → im Feld Titel „Jugendschutzgesetz" eingeben → Treffer „Wiener Jugendschutzgesetz 2002" öffnen → § 8.
Ergebnis: Gesetz zum Schutz der Jugend (**Wiener Jugendschutzgesetz 2002 – WrJSchG 2002**), Stammfassung LGBl. Nr. 17/2002.

Alter	Allein an allgemein zugänglichen Orten (Straße, Lokal, Öffis) und bei öffentlichen Veranstaltungen – § 8 Abs 1
bis 14	von 5 Uhr bis 23 Uhr
14 bis 16	von 5 Uhr bis 1 Uhr → Mia (15) darf ohne Begleitung bis 1 Uhr unterwegs sein
ab 16	§ 8 legt keine Uhrzeit mehr fest → Daphne (16). Aber: Die Eltern können ihr Grenzen setzen (§ 5 Abs 1).

Außerhalb dieser Zeiten dürfen sich junge Menschen bis 16 nur mit einer Begleitperson (z. B. Eltern oder eine von ihnen beauftragte Person über 18) aufhalten oder wenn ein rechtfertigender Grund vorliegt, z. B. der Heimweg (§ 8 Abs 2). **Ebenfalls im WrJSchG:** Alkohol erst ab 16, Getränke mit gebranntem Alkohol erst ab 18 (§ 11a); Tabak und E-Zigaretten erst ab 18 (§ 11).

Merksätze zum Mitnehmen

1. Öffentliches Recht: Staat – Privatperson, zwingend (Jugendschutz). Privatrecht: Gleichrangige, vieles vertraglich gestaltbar (Handykauf).
2. Objektiv = alle Regeln; subjektiv = Recht einer Person. Materiell = was gilt; formell = wie man es durchsetzt. Völkerrecht = zwischen Staaten.
3. Rechtssubjekte: natürliche Personen (alle Menschen) und juristische Personen (GmbH, Verein, Gemeinde, Republik).
4. Tiere sind keine Sachen (§ 285a ABGB), aber auch keine Rechtssubjekte. Sachregeln gelten nur, soweit nichts anderes geregelt ist (Tierschutz).
5. Rechtsobjekt = alles, was Gegenstand von Rechten und Pflichten sein kann (z. B. das Handy).
6. Gesetze findet man im RIS (ris.bka.gv.at, mit BGBl. und LGBl.) und im Kodex. Jugendschutz ist Landessache → in Wien gilt das WrJSchG 2002.

Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Hilfe zum Lernen, nicht die alleinige Prüfungsgrundlage.